

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

2023ம் வருடம் மே மாதம் 9ம் நாள்

முன்னிலை

மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் தினேஷ் மகேஷ்வரி மற்றும் சஞ்சய்குமார்

உரிமையியல் மேல் முறையீடு எண்கள்: 5692 – 5695/2021.

சி.எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் பலர்

/எதிர்/

தமிழக அரசு மற்றும் பலர்

தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள் நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 1997 – தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் 2001 – நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 1894 (பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம்) - மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நேரிய இழப்பீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையான உரிமை, மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற சட்டம் 2013 (புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம்) தமிழ் நாடு நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டங்கள் (மீளாக்கம், திருத்தம் மற்றும் சரிபார்ப்பு சட்டம்) 2019 – தொழிற்சாலை நோக்கு சட்டம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைசாலை சட்டங்கள் தன்னிச்சையானது மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கட்டளை 14-ஐ மீறுவதால் செல்லத்தகாததா - ஜி. மோகன்ராவ் வழக்கில் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் மாநில சட்டங்கள் மற்றும் புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட கூட்டு ஆய்வின்படி அரசியல் அமைப்பு சட்டம் பிரிவுக் கூறு 14-ல்

குறிப்பிட்டுள்ள சமத்துவ மீறல் வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டதாகப்பட்டது - தீர்ப்பில் குறிப்பிடாத மற்ற பிரச்சனைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்ப தரப்பினர்களுக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டது - சிவில் மேல் முறையீடு எண்கள்: 5692-5693/2021 மனுவில் உயர்நீதிமன்றம் தொழிற்துறை நோக்கு சட்டங்கள் தன்னிச்சையானது மற்றும் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் பிரிவு 14-ஐ மீறும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்ற காரணத்தால் அதை செல்லத்தக்கதல்ல என்று முடிவு செய்ய இயலாது என்று தவறாக முடிவு செய்துள்ளது - நில கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்ட பிறகு அதை கொள்முதல் செய்த தரப்பினர்களுக்கு 1997ம் வருடத்திய சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்புவதற்கு தகுதி உடையவர்களா என்பது மேற்படி இவ்வழக்கில் எழுப்பப்பட்ட பிரச்சனை ஆகும். சிவில் மேல் முறையீடு எண்.5697/2021ல் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த 03.07.2019தேதியிட்ட பொதுவான உத்தரவில் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் செல்லும் தன்மை இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் பிரிவுக் கூறு 14-ஐ மீறப்பட்டது குறித்தும், மேற்படி சட்டம் தன்னிச்சையானது என்பது குறித்தும் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்படி இருவரின் மனக்குறையானது அவர்களது நிலங்களை தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலை துறை கையகப்படுத்துதற்கு எதிரானது ஆகும் - நெடுஞ்சாலைத்துறை சட்டம் அதன் வகைமுறைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது வெளிப்படையான பாகுபாட்டை கொண்டதாகவும், தன்னிச்சையாக இருப்பதாலும் மேற்படி சட்டம் செல்லாததாக அறிவிக்கப்படவேண்டும் - முடிவு - சிவில் மேல் முறையீடு எண்கள்.5692-5693/2021 மனுவில் மனுதாரர்கள் பின்னிட்டு வாங்குபவர்களாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு நிலம் கையகப்படுத்தும் நடைமுறைகள் தெரிந்து இருக்கும் என கருதப்படுகிறது - எந்த

சூழ்நிலையிலும் சொத்தை பின்னிட்டு வாங்குபவர்கள் நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடைமுறைகள் தெரியாதவர்கள் என்று கோர அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். நேரம் கடத்துவதாலோ அவருடன் நிலத்தை கிரயம் செய்ததற்கு பிறகு பிரிவு 3(1) அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டதாகவோ அவரின் மேற்கண்ட விற்பனை மற்றும் மேற்படி நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கை செல்லாதது ஆகும் அளவுக்கு உரிமையை ஏற்படுத்தும் – விளைவாக தொழில்துறை நோக்கு சட்டத்தை தன்னிச்சையானது என்றோ, இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பிரிவுக் கூறு 14-ஐ மீறுவது என்று கருதுவதற்கோ அல்லது நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கையை எதிர்ப்பதற்கோ எந்தவிதமான காரணமும் இல்லை – சிவில் மேல் முறையீடு எண்.5697/2021-ஐ பொருத்தமட்டில் தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலை சட்டங்கள் மேற்படி நேரத்தில் பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் நிலுவையில் இருந்தபோதும், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம், கட்டளை 254(2)-ன் படியான மாண்புமிகு குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட சூழ்நிலையிலும், அதன் தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டில் இருந்துள்ளதாலும், நிலம் கையகப்படுத்துதலிலும், இழப்பீடு வழங்குவதிலும் வேறுபட்ட அளவுகோல்களை கொண்டுள்ளதாலும், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் அமலுக்கு வரும் வரையில் தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் உரிய நேரத்தில் நில எடுப்பு செய்வதற்கும், அது நில உரிமையாளர்களுக்கு பயன் அளிப்பதாக இருக்கும் என்றாலும், நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தில் அது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் இல்லாதது அதை செல்லத்தக்கது அல்ல என அறிவிக்கப்பட்டதற்கு போதுமான காரணம் இல்லை. ஏனைய நெடுஞ்சாலை துறைச் சட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் நேர விரயத்தை குறைப்பதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

சிவில் மேல் முறையீடு எண்கள்: 5692- 5693/2021

1. நில கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்ட பிறகு அதை கொள்முதல் செய்த தரப்பினர்களுக்கு 1997ம் வருடத்திய சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்புவதற்கு தகுதி உண்டா என்பது மேற்படி இவ்வழக்கில் எழுப்பப்பட்ட பிரச்சனை ஆகும்.

2. வழக்கீடு உரிமை பிரச்சனை குறித்து நீதிமன்றத்தில் 3 நீதியரசர்கள் கொண்ட அமர்வு சிவகுமார் மற்றும் ஒருவர் /எதிர்/ யூனியன் ஆப் இந்தியா மற்றும் பலர் (2019) என்ற வழக்கில் ஆராயப்பட்டுள்ளது. கையகப்படுத்துதல் நிலத்தை பின்னிட்டு வாங்குபவர்கள் புதிய சட்டம் பிரிவு 24(2) கீழான காலதாமதத்தின் அடிப்படையில் நிலம் கையகப்படுத்துதல் செல்லாது என கோருவதற்கு உரிமை உள்ளவர்களா? மேற்படி வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற அமர்வு பழைய சட்டம் பிரிவு 4-ன் கீழான அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு பிறகு ஏற்படுத்தப்பட்ட விற்பனை நடைமுறைகள் செல்லத்தக்கதல்ல மற்றும் மேற்படி விற்பனை நிலத்தை பரிமாற்றம் செய்வதற்கு ஏற்புடையதல்ல. மேலும், மேற்படி விற்பனை நிலத்தை பின்னிட்டு வாங்குபவர்கள் அவர்கள் நிலத்தின் உடைமைகள் இருந்தாலும் அது எந்தவிதமான உரிமையும் தரக்கூடியது அல்ல. மேலும் புதிய சட்டம் வகைமுறைகளின்படி அவ்வாறு பின்னிட்டு நிலம் வாங்கியவர்கள் தங்களை மீள் குடியேற்றம் செய்ய கோருவதோ அல்லது தங்களது நிலத்தை மீண்டும் கொடுக்க கோருவதோ நியாயம் அற்றது, மற்றும் சட்டத்தின் கொள்கைக்கு எதிரானது ஆகும். (பத்தி 22) (953-A-C).

2. மேல் முறையீட்டாளர்கள் தங்கள் நிலத்தை கிரயம் செய்ததற்கு பிறகு நிலம் கையகப்படுத்துதல் துவக்கப்பட்டதாகவும், மேற்படி இருவரும் மேற்படி நிலத்தை பிரிவு 3(2) கீழான பொது அறிவிப்பு மற்றும் பிரிவு 4 பழைய சட்டத்தின் கீழான பொது அறிவிப்புக்கு பிறகு வாங்கப்பட்டதால் தொழில்துறை நோக்கு சட்டம் செல்லும் தன்மை இல்லாதது என்று கூறுவது துவக்கம் முதலே ஏற்கத்தக்கதல்ல. மேல்முறையீட்டாளர்கள் இருவரும் பின்னால் கிரயம் செய்தவர்கள் மற்றும் நில ஆர்ஜிதம் நடவடிக்கைகளை தெரிந்து இருக்கக் கூடியவர்கள். இது தொடர்பாக அசல் உரிமையாளர்கள் பிரிவு 3(2) -ன் கீழ் 2007ம் வருடம் கூட்டப்பட்ட பொது அறிவிப்பு தங்களுடைய ஆட்சேபணைகளை தெரிவித்திருந்தாலும் 2012-2013-ம் வருடங்களில் அவர்களுடைய சொத்துக்களை விற்றுள்ளார்கள். எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த பின் கிரயம் செய்தவர்கள் நில ஆர்ஜித நடவடிக்கைகளை குறித்து தங்களுடைய அறியாமையின் அடிப்படையில் உரிமை கோர அனுமதிக்கத்தக்கவர்கள் அல்ல. நிலத்தை பொறுத்து அவர் உரிமை கோரும் கிரய நடவடிக்கைகள் சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் செல்லத்தகாதது ஆகும். அவர்கள் கிரயம் செய்ததற்கு பிறகான காலதாமதம் பிரிவு 3(1)ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அறிவிப்பும் அவர்களது கிரயத்தை செல்லக்கூடியதாக மாற்றவோ அல்லது நில எடுப்பு நடவடிக்கைகளை மறுதலிக்க செய்யவோ உகந்ததாக இருக்காது. முடிவாக பிரிவுக் கூறு 14ஐ மீறியதாக இருக்காது என்ற அடிப்படையிலேயும் அல்லது தன்னிச்சையாக உள்ளது என்ற அடிப்படையிலேயும் தொழில்துறை நோக்கு சட்டத்திற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டாளர்களின் மனு ஏற்கத்தக்கதல்ல. எனவே, உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்கள் 5692 – 5693/2021 தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றது.

சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்:5697/2021

3. தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலை சட்டங்கள் மேற்படி நேரத்தில் பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் நிலுவையில் இருந்தபோதும், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம், கட்டளை 254(2)-ன்படியான மாண்புமிகு குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட சூழ்நிலையிலும், அது தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டில் இருந்துள்ளதாலும் நிலம் கையகப்படுத்துதலிலும், இழப்பீடு வழங்குவதிலும் வேறுபட்ட அளவுகோல்களை கொண்டுள்ளதாலும், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் அமலுக்கு வரும் வரையில் தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலை சட்டம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.

4. புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் உரிய நேரத்தில் நில எடுப்பு செய்வதற்கும், அது நில உரிமையாளர்களுக்கு பயன் அளிப்பதாக இருக்கும் என்றாலும், நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தில் அது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் இல்லாதது அதை செல்லத்தக்கது அல்ல என அறிவிக்கப்பட்டதற்கு போதுமான காரணம் இல்லை. ஏனைய நெடுஞ்சாலைத் துறை சட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் நேர விரயத்தை குறைப்பதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஜி.மோகன்ராவ் வழக்கில் 25.07.2019 தேதியிட்ட தமிழ்நாடு அரசின் கடிதத்தில் விரைவான நில எடுப்பு நடவடிக்கைக்காக குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதலை பெறுவதற்கு 3 மாநில சட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் புதிய நில எடுப்புச்சட்டம் அவர்களது எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை. எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலை சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டதற்கான காரணம் நில ஆர்ஜித நடைமுறைகளை தாமதப்படுத்தவோ அல்லது தேவையற்ற காலதாமதத்தை ஏற்படுத்துவதற்கோ அல்ல.

5. மேலும், கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் வாதிட்டதைப்போல தமிழ்நாடு அரசு ஏதேனும்

ஒரு சட்டத்தை கைக்கொள்ளும் ஏதேச்சதிகாரம் கொண்ட விருப்புரிமை கொண்டதல்ல. சரிபார்ப்பு சட்டம் 2019 பிரிவுகள் 3, 7 மற்றும் 11 ஆகியவைகளில் புதிய நிலம் எடுப்புச்சட்டம் மாண்புமிகு குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக நிலுவையில் உள்ளதால் விலக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் வகைமுறைகளை பின்பற்றி நிலங்களை கையகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

6. தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் 2001 – நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 1894 (பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம்) - மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நேரிய இழப்பீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையான உரிமை, மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற சட்டம் 2013.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் /எதிர்/ ஜி.சி. மாண்டவர் AIR 1954 SC 493 (1955) SCR 599.

பி. வஜ்ரவேலு முதலியார் /எதிர்/ சிறப்பு துணை ஆட்சியர், மெட்ராஸ் மற்றும் பலர்

AIR 1965 SC 1017: (1965) SCR 614. ஜி. மோகன்ராவ் மற்றும் பலர் /எதிர்/ தமிழ்நாடு மாநிலம் மற்றும் பலர் AIR 2021 SC 3126; தமிழ்நாடு மாநிலம் மற்றும் பலர் /எதிர்/ ஆனந்தி அம்மாள் மற்றும் பலர்(1995) (1 SCC 519: (1994) 5 Suppl., SCR 666; கே.ராமகிருஷ்ணன் எதிராக தமிழ்நாடு அரசு 2007 WLR 372; எஸ்.என். சுமதி /எதிர்/ தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்கள் 2015 SCC ஆன்லைன் மெட்ராஸ் 14055; ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கல்வி மற்றும் அறக்கட்டளை நிறுவனம் /எதிர்/ தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் தலைமை செயலர் மற்றும் பலர் நீதிப்பேராணை மேல்முறையீடு எண். 1063 ஆப் 2012, 17.10.2022 அன்று முடிவு செய்யப்பட்டது. சிவகுமார் மற்றும் பலர் /எதிர்/ யூனியன் ஆப் இந்தியா மற்றும் பலர் (2019) 10 SCC 229; UP ஜல்நிகாம் லக்னோ, மற்றும்

ஒருவர் /எதிர்/ கல்ரா பிராப்பர்டீஸ்(பி) லிமிடெட் (1996) 3 SCC 124(1996) 1 SCR 683;

சிநேஹ் பிரபா மற்றும் பலர் /எதிர்/ ஸ்டேட் ஆப் உத்திரபிரதேசம் மற்றும் பலர் (1996) 7 SCC 426 (1995) 5 Suppl. SCR 264 யூனியன் ஆப் இந்தியா /எதிர்/ ஷிங்குமார்பார்கவா மற்றும் பலர் (1995) 2 SCC 427: (1995) 1 SCR 354மீரா சாஹ்னி /எதிர்/ மாநிலம் (டெல்லியின் NCT) மற்றும் பலர் (2008) 9 SCC 177 : (2008) 10 SCR 1012; வி. சந்திரசேகரன் மற்றும் ஒருவர் /எதிர்/ நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் பலர் (2012) 12 SCC 133 (2012) 10 SCR 603; ராஜஸ்தான் மாநில தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டு கழகம் /எதிர்/ சுபாஷ் சிந்தி கூட்டுறவு ஹவுசிங் சொசைட்டி, ஜெய்ப்பூர் (2013) 5 SCC 427 (2013) 4 SCR 978; எம்.வெங்கடேஸ் மற்றும் பலர் /எதிர்/ கமிஷனர், பெங்களூரு மேம்பாட்டு ஆணையம் (2015) 17 SCC 1: (2015) 11 SCR 454; நாக்பூர் இம்ப்ருவ்மெண்ட் டிரஸ்ட் மற்றும் பலர் /எதிர்/ விதல்ராவ் மற்றும் பலர் AIR 1973 SC 689; (1973) 3 SCR 39 யூனியன் ஆப் இந்தியா /எதிர்/ டார்செம்சிங் மற்றும் பலர் (2019) 9 SCC 304 (2019) 13 SCR 49 சாவித்ரி கைரே மற்றும் பலர் /எதிர்/ யூபி அவாஸ் ஏவம் விகாஸ் பரிஷத் மற்றும் பலர் (2003) 6 SCC 39; ஜோசப் ஷைன் யூனியன் ஆப் இந்தியா (2019) 3 SCC 39 ; (2018) 11 SCR 765; கேரளா மற்றும் பிற மாநிலங்கள் /எதிர்/ டி.எம். பீட்டர் மற்றும் பலர்(1980) 3 SCC 554 (1980) 3 SCR 290; கர்நாடகா மாநிலம் /எதிர்/ ரங்கநாத ரெட்டி (1977) 4 SCC 471 (1978) 1 SCR 641 துணை ஆணையர் மற்றும் ஆட்சியர், கம்ரூப் /எதிர்/ துர்காநாத் சர்மா AIR 1968 SC 394: (1968) SCR 561; ஜாவேத் அண்ட் அதர்ஸ் /எதிர்/ ஹரியானா மாநிலம் மற்றும் பலர் (2003) 8 SCC 369 : (2003) 8 SCC 369 (2003) 1 Suppl. SCR 947; UP அவாஸ் ஏவம் விகாஸ் பரிஷத் /எதிர்/ ஜெனூஸ் இஸ்லாம் மற்றும் ஒருவர் (1998) 2 SCC 467 (1998) 1 SCR 254 குறிப்பிடப்படுகிறது.

வழக்கு சட்ட குறிப்பு

(1994) 5 Suppl. SCR 666 வழக்கின் தீர்ப்பின் 7வது பத்தி
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1996) 1 SCR 683 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1995) 5 Suppl. SCR 264 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1995) 1 SCR 354 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(2008)10 SCR 1012 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(2012) 10 SCR 603 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(2013) 4 SCR 978 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(2015) 11 SCR 454 வழக்கின் தீர்ப்பின் 22 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1965) SCR 614 வழக்கின் தீர்ப்பின் 30வது பத்தி பின்பற்றப்படுகிறது

(1973) 3 SCR 39 வழக்கின் தீர்ப்பின் 30வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(2019) 13 SCR 49 வழக்கின் தீர்ப்பின் 30 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1955) SCR 599 வழக்கின் தீர்ப்பின் 30வது பத்தி பின்பற்றப்படுகிறது

(2018) 11 SCR 765 வழக்கின் தீர்ப்பின் 31வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1980) 3 SCR 290 வழக்கின் தீர்ப்பின் 32 வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1978) 1 SCR 641 வழக்கின் தீர்ப்பின் 32வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1968) SCR 561 வழக்கின் தீர்ப்பின் 36வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(2003) 1 Suppl. SCR 947 வழக்கின் தீர்ப்பின் 37வது பத்தி
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

(1998) 1 SCR 254 வழக்கின் தீர்ப்பின் 38வது பத்தி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு:

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண்கள்: 5692-5695/2021.

மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தின் 03.07.2019 தேதியிட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவில் இருந்து நீதிப்பேராணை எண்கள்.:26234, 26028/2013, 10282 மற்றும் 10283/2015

(உடன்)

(சிவில் மேல்முறையீடு எண்.5697/2021)

அமீத் ஆனந்த் திவாரி, ஏஏஜி, கே.கே. வேணு கோபால், வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி, மூத்த வழக்கறிஞர்கள், சுஹ்ரித் பார்த்தசாரதி, திருமதி ரஷ்மி நந்தகுமார், திருமதி. ரம்யா ராஜ், என். சுப்பரமணியன், பிரணவ் சத்தேவா, ஜதின் பரத்வாஜ், திருமதி.நேஹா ரதி, சபரிஷ் சுப்பரமணியன், விஷ்ணு உன்னி கிருஷ்ணன், நமம் திவிவேதி, பி. சங்கர், திருமதி.ஷிவானி ஜெனா, சி.கிராந்தி குமார், டேனிஷ் சைபி, திருமதி. தேவயானி குப்தா, டாக்டர் ஜோசப் அரிஸ்டாட்டில் எஸ்.எம். யோகேஷ் கண்ணா, வழக்கறிஞர்கள்.

மாண்புமிகு நீதியரசர் சஞ்சய்குமார் அவர்களால் தீர்ப்புரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1. இந்த மேல்முறையீட்டுடன் சூழல்சார்ந்த கடந்த கால நிகழ்வுகள், பொருத்தமாக இருப்பதால் அவையும் குறிப்பிட்ட அளவு கருத்தில் கொள்ளப்படவேண்டும்.

2. நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் 7வது பிரிவில் 3வது பட்டியலில் 42வது நுழைவில் ஒரே நேரத்தில் அதிகாரத்தை செலுத்தும் பொருட்டு தமிழ்நாடு அரசு அரிஜன நலத்திட்டம், நில கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 1978, தமிழ்நாடு அரசு தொழிற்சாலை நோக்கு நில எடுப்பு சட்டம் 1997, மேலும் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம்

2001 ஆகிய சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன.

மேற்படி 3 சட்டங்களும் நில எடுப்பு சட்டம் 1894க்கு முரணாக இருப்பினும் அது மாண்புமிகு குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அரசியல் அமைப்பு சட்டம் 254(2)-ன் கீழ் நிலுவையில் இருந்தபோதிலும் மேற்படி சட்டங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தன. இதற்கடுத்து, 21.07.1978, 25.05.1999 மற்றும் 16.09.2002 அன்று ஜனாதிபதியின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. ஆனால் பாராளுமன்றம் நியாயமான இழப்பீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கான உரிமை, நில கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள் குடியேற்ற சட்டம் 2013-ஐ இயற்றியதால் பழைய சட்டத்திற்கு பதிலாக மேற்படி சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டதால் மேற்படி 3 சட்டங்களும் இல்லாநிலையாக்கப்பட்டன.

3. புதிய நில எடுப்பு சட்டத்தில் பிரிவு 105-ல் மேற்படி சட்டம் மத்திய அரசின் நில எடுப்பு சட்டத்தைப் பொறுத்து அதில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் அதில் 4வது பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பொருந்தியோ அல்லது பொருந்தாமலோ இருக்கும். மேற்படி 3 சட்டங்களையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு புதிய நில எடுப்பு சட்டம் பிரிவு 105 உதவியுடன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் 22.02.2014ம் தேதியட்ட சட்ட மசோதா 2014-ன்படி புதிய நில எடுப்புசட்டத்தை திருத்தம் செய்தது. அதன்படி பிரிவு 105(A) புதிய நில எடுப்புச் சட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டு, மேற்படி சட்டத்தில் பிரிவுகள் 5வது பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தமிழ்நாடு அரசு நில எடுப்புச்சட்டங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட திருத்தங்களைப் பொறுத்து பொருந்துவதாகவோ அல்லது பொருந்தாததாகவோ இருக்குமாறு வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சட்ட மசோதா 5/2014, சில குறைபாடுகள் காரணமாக மாண்புமிகு குடியரசுத்தலைவரால் திருப்பப்பட்டுள்ளது. குறைகள் திருத்தப்பட்டு மேற்படி

சட்ட மசோதா 30/2014 என மீண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேற்படி சட்ட மசோதா மாண்புமிகு குடியரசுத்தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டு அவருடைய ஒப்புதலானது 01.01.2015ம் தேதி பெறப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து நியாயமான இழப்பீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கான உரிமை மற்றும் மீள்குடியேற்ற சட்டம் 2014 (சட்ட எண்.01/2015) 01.01.2014 முதல் பின் நோக்கிய விளைவுடன் அமுலுக்கு வந்தது.

4. மேற்படி சட்டம் எண். 1/2015 மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு நீதிப்பேராணை மனுக்கள் வாயிலாக அறைகூவப்பட்டது. தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை சட்டம் 2001மும், நீதிப்பேராணை எண். 21323/2015-ன்படி அறைகூவல் செய்யப்பட்டது. (சுருக்கமாக, 'நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம்) இதைப் போலவே தமிழ்நாடு தொழிற்துறை நோக்கு நில எடுப்புசட்டம் 1997 சட்டத்தின் செல்லும் தன்மைமீது நீதி பேராணை எண்கள்:26028 மற்றும் 26234/2013 ஆகிய மனுக்கள் மேற்படி சட்டம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றும், எனவே, அரசு அதிகாரிகள் நில எடுப்பு நடவடிக்கையைக் கைவிட வேண்டும் என நீதிப்பேராணைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

5. நீதிப்பேராணை எண்.26028/2013இல், பி.கே.முரளிதரன் மற்றும் வி.திருநாராயணன் ஆகியோர் காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாலுகா எண்.103-ல் பிள்ளைப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள பழைய சர்வே எண் 93/4பி(3), தற்போது சர்வே எண் 93/58 மற்றும் 93/59 இல் உள்ள அவர்களது நிலங்களை கையகப்படுத்தக் கூடாது என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட கோரியும், நீதிப்பேராணை எண்.26234/2013-ல், அதன் மனுதாரரான சி.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன், சர்வே எண்.92/60, பட்டா எண்.1317, பிளாட் எண்.236, திரிபுர சுந்தரி நகர், பிள்ளைப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள தன் நிலத்தை மீட்டுத்

தருமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரி மனு மாக்கல் செய்யப்பட்டது. நீதிப்பேராணை எண்.26028/2013இல் இரண்டாவது மனுதாரரான திரு.வி. திருநாராயணன், 2015 ஆண்டின் சட்டம் எண்.1 அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்பதால் நில எடுப்பு அதிகாரங்களை அவரது நிலங்களைக் கையகப்படுத்த வேண்டாம் என்று அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்த நீதிப்பேராணை எண்.10282/2015 தாக்கல் செய்தார். அதைப் போலவே நீதிப்பேராணை எண்.26234/2013-ன் மனுதாரரான சி.எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன் அதைப் போன்றே நிவராணங்களை கோரி நீதிப்பேராணை எண் 10283/2015 மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். மேற்படி 4 நீதிப்பேராணை மனுக்களும் பிற நீதிப்பேராணைகளுடன் சேர்ந்து 03.07.2019 தேதியிட்ட பொதுவான உத்தரவின்படி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் பகுதி அமர்வு, பகுதியாக அனுமதித்தது.

6. 03.07.2019 தேதியிட்ட பொதுவான உத்தரவின்படி உயர்நீதிமன்றம் பின்வரும் பிரச்சனைகளை பரிசீலனைக்கு வடிவமைத்தது :-

(1) தன்னிச்சையான, உள்ளார்ந்த அதிகாரம், காரணமாக மாநிலச் சட்டங்கள் செல்லத்தகாததா?

(2) இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் பிரிவு 105-A க்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் போது தன்னுடைய மனதை முறையாக செயல்படுத்த தவறியுள்ளாரா?

(3) பாராளுமன்றம் புதிய நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை 'ஏற்படுத்தியவுடன்' தடை செய்யப்பட்ட மாநில சட்டங்கள் செல்லாததாக மாறியதா? ஆம் எனில் அரசால் இடைச்செருகலாகச் சேர்க்கப்பட்ட பிரிவு 105-A குடியரசுத்தலைவர் வழங்கிய ஒப்புதல் மற்றும் 3 மாநில சட்டங்களைப் புதுப்பிக்குமா?

(4) பிரிவு 105-A(2) மற்றும் (3) இன் விதிகள் கட்டாயமானதா. அப்படி எனில் மேற்படி விதிகளைப் பின்பற்றாதது, மேற்படி சட்டங்களின் செல்லும் தன்மை பாதிக்குமா?

7. முதல் பிரச்சினையைப் பொறுத்தவரை, ஹரிஜன நலத் திட்டங்களுக்காக தமிழ்நாடு நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1978 இன் செல்லும் தன்மையை, தமிழ்நாடு மாநிலம் மற்றும் பலர் /எதிர்/ ஆனந்தி அம்மாள் மற்றும் பலர் [(1995) 1 SCC 519] என்ற வழக்கிலும், தொழில்துறை நோக்கங்களுக்கான சட்டம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் டிவிஷன் அமர்வு கே.ராமகிருஷ்ணன் /எதிர்/ தமிழ்நாடு அரசு [2007 WLR 372], ஆகிய வழக்குகளின்படி முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, மேற்படி சட்டங்கள் எந்தவிதமான சட்டவிரோதம், பகுத்தறிவின்மை அல்லது நடைமுறை சீர்கேட்டால் பாதிக்கப்படவில்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. இதேபோல், தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைச் சட்டம், 2001 (சுருக்கமாக, 'நெடுஞ்சாலைச் சட்டம்'), சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எஸ்.என்.சுமதி /எதிர்/ தமிழ்நாடு மற்றும் பிறர் [2015 SCC ஆன்லைன் மெட்ராஸ் 14055] என்ற வழக்கில் நிறுவப்பட்டது. மேற்படி மூன்று சட்டங்களும் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத உறுதியற்ற அல்லது போதுமான உறுதியான கொள்கைகள் அற்றவை என்று கோர முடியாது என்று உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்ததுடன், உள்ளார்ந்த தன்னிச்சையானது என்ற அடிப்படையில் அச்சட்டங்கள் செல்லாது என்ற வாதத்தை நிராகரித்தது.

8. இரண்டாவது பிரச்சினையில், இவ்வழக்கு குறித்த அனைத்துப் பொருண்மைகளும் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டதாகவும், இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரால் தனது மனதை செலுத்தி ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்ற வாதத்தை ஏற்க

முடியாது என்றும் உயர் நீதிமன்றம் கூறியது. தாக்கல் செய்யப்பட்ட முதல் மசோதா சில குறைபாடு காரணமாக இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாகவும், அது சரி செய்யப்பட்ட பிறகே குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகவும் உயர் நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. இரண்டாவது பிரச்சினை, அவ்வாறாக முடிவு செய்யப்பட்டது.

9. மூன்றாவது பிரச்சினையைப் பொறுத்தமட்டில், மனுதாரரின் வாதமாக புதிய நில எடுப்பு சட்டம் 27.09.2013 அன்று குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்றதால், மூன்று மாநிலச் சட்டங்களும் அந்தத் தேதியிலேயே செல்லாது என்ற வாதத்தை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. 2015-ம் வருடத்திய சட்டம் எண்.1 மேற்படி

செல்லாமல் போன மாநிலச் சட்டங்களைப் புதுப்பிக்கும் தகுதியைக் கொண்டு இருக்கவில்லை. அரசியல் அமைப்பு சட்டப் பிரிவு 254(2)-ன்படி பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட புதிய சட்டம் ஒரு மாநிலத்தால் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்திற்குப் பொருந்தாது என்பதும், அதற்கு முன்பு அரசு இயற்றிய சட்டங்களுக்கு அது பாதுகாப்பை வழங்காது என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி, குடியரசுத் தலைவர் தனது ஒப்புதலை வழங்குவதற்காக மறுபரிசீலனை செய்ய ஒதுக்கப்பட்ட சட்டத்தை மீண்டும் பரிசீலிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் மேற்படி மாநிலச் சட்டங்கள் குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும். அரசியலமைப்பு சட்டம் 254(2) பிரிவின் வரம்பிற்குள் ஒரு சட்டத்தைக் கொண்டு வரவேண்டுமானால், அது அரசால் மீண்டும் இயற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் குடியரசுத்தலைவரால் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் புதிய சட்டத்தில் 105-A பிரிவைச் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று

உயர்நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. எனவே, உயர் நீதிமன்றம், பிரிவு 105-A மேற்படி சட்டங்களுக்கு மீண்டும் உயிர்ப்பு கொடுக்கவில்லை. மேலும், அவை வெற்றுத்தாள்கள் என்றும், அதன் படி 3 மாநில சட்டங்களும் செல்லாதவை என்று அறிவித்தது.

10. கடந்த பிரச்சனையைப் பொறுத்தவரையில் பிரிவு 105-A(2) மற்றும் (3) ஆகியவை கட்டாயமானவை என்று உயர் நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. அதை ஏற்றுக் கொண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மேற்படி நீதிப்பேராணை மனுக்களைக் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அனுமதித்தது. எவ்வாறாயினும், 27.09.2013-க்கு முன்பு கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் எதற்காகக் கையகப்படுத்தப்பட்டதோ, அந்த நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவற்றை மீண்டும் பரிசீலனை செய்வது தேவையற்றது என்று முடிவு செய்தது. மேலும், புதிய நில எடுப்பு சட்டம் 2015, சட்டம் எண்.1-ல் சேர்க்கப்பட்ட 105(A) பிரிவானது அரசியலமைப்பின் கட்டளை 254(2) இன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றும், மாநில சட்டங்களுக்கு புத்துயிரை வழங்கும் தகுதியைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதால் பிரிவு 105-Aஇன் செல்லும் தன்மையைத் தனியாக ஆராய வேண்டிய அவசியமில்லை என முடிவு செய்தது.

11. 03.07.2019ம் தேதியிட்ட பொதுவான உத்தரவின்படி சிறப்பு அனுமதி மனு(உரிமையியல்)எண்கள்:2063-2066/2020 பின்னிட்டு சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள். 5692-5695/2021ஆக எண்ணிடப்பட்டது. மேற்படி மனுக்கள் நீதிப்பேராணை எண்:26028/2013 மற்றும் நீதிப்பேராணை எண்கள்.10282 மற்றும் 10283/2015-இன் தொடர்பானவை. நீதிப்பேராணை எண்.26028/2013-ன் இரண்டாவது மனுதாரரான திரு.வி. திருநாராயணன் நீதிப்பேராணை எண்.26234/2013 இல் உள்ள ஒரே மனுதாரரான சி.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோரால், தொழில்துறை நோக்கங்களுக்காக சட்டம்

தன்னிச்சையான தன்மை மற்றும் அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 14-க்கு எதிரானது அல்ல என்பதால் செல்லும் தன்மை அற்றதாக ஆகாது என்று பிறப்பிக்கப்பட்ட பொதுவான உத்தரவை எதிர்த்து இரண்டு சிறப்பு அனுமதி மனுக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மற்ற இரண்டு நீதிப்பேராணை எண்கள்: 10282 மற்றும் 10283/2015 ஆகியவை 2015 ஆம் வருடத்திய சட்டம் எண்.1 மற்றும் பிரிவு 105-A-ன் செல்லும் தன்மை குறித்து தாக்கல் செய்யப்பட்டதாகும்.

12. மேற்படி சிறப்பு அனுமதி மனுக்கள் இந்த நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்தபோது, தமிழ்நாடு அரசு நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டங்கள் (செயல்பாடு, திருத்தம் மற்றும் சரிபார்ப்பு) சட்டம், 2019-ஐ (சுருக்கமாக 'சரிபார்ப்பு சட்டம் 2019') இயற்றி மேற்படி 3 சட்டங்களையும் புதுப்பிக்க முயற்சி செய்தது. மேற்படி சட்டம் 02.12.2019ம் தேதி அன்று குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்று 26.09.2013 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. மேற்படி சரிபார்ப்புச் சட்டம் 2019 இந்த நீதிமன்றத்தின் அமர்வு முன்பு அது செல்லும் தன்மை குறித்து வினா எழுப்பப்பட்டது. இந்த நீதிமன்றம் 29.06.2021 தேதி பிறப்பித்த ஜி.மோகன் ராவ் மற்றும் பலர் /எதிர்/ தமிழ்நாடு அரசு [AIR 2021 SC 3126] என்ற வழக்கில் பிறப்பித்த தீர்ப்பின்படி, மேற்படி, சட்டம் அரசியலமைப்பின் கட்டளை 254 வகைமுறைகளுக்கு உட்பட்டது என்றும் மேற்படி சட்டம் இயற்றப்பட்டது அதன் சட்டப்பூர்வ நடைமுறை என்று முடிவு செய்தது. அவ்வாறே மேற்படி நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

13. மேலும், கே.எம்.விட்டல் பாபு மற்றும் டி. சின்னப்பன் ஆகியோர் நீதிப்பேராணை எண்.5893/2018 ஐ சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பு தாக்கல் செய்து, புதிய நில எடுப்பு சட்டம், சட்டம் எண்.1/2015 இல் சேர்க்கப்பட்ட பிரிவு 105-A அரசியலமைப்பிற்கு

முரணானது என்று அறிவிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்தனர். மேற்படி மனுக்கள் அதே பரிகாரமாகக் கோரப்பட்ட பல நீதிப்பேராணை மனுக்களுடன் இணைந்து 03.07.2019ம் தேதியிட்ட பொதுவான உத்தரவின் மூலம் முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் 07.07.2021 தேதி அன்று, கே.எம். விட்டல் பாபு மற்றும் டி. சின்னப்பன் ஆகியோர் சிறப்பு அனுமதி மனு (உரிமையியல்) எண்கள் 2063-2066/2020இல் இடைக்கால மனு எண்.77573/2021 என்ற மனுவை தாக்கல் செய்து மேற்படி மனு சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள்.5692-5695/2021ஆக எண்ணிடப்பட்டதன் அடிப்படையில், மேற்படி மனுவில் தங்களை தரப்பினர்களாக சேர்க்கச் சொல்லி கோரியிருந்தார்கள். தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் விதிகள் நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் விதிகளுக்கு இணையானது மற்றும் அவை நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படுத்துதல் தொடர்பாக அது செல்லும் தன்மை குறித்து தனியான மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்படாததால் அவர்கள் சிறப்பு அனுமதி மனு(உரிமையியல்)எண். 2063-2066/2020-இல் தரப்பினராக சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கோரப்பட்டது. மேற்படி மனு 09.09.2021-ம் தேதி அன்று அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆச்சரியமூட்டும் விதமாக, இரண்டு நாட்கள் கழித்து 11.07.2021 அன்று, கே.எம்.விட்டல் பாபு சிறப்பு அனுமதி மனு(உரிமையியல்) டைரி எண்.15466/2021 என்ற மனுவை நீதிப்பேராணை எண்.21323/2015 மனுவில் தான் தரப்பினராக இல்லாத சூழ்நிலையில் தாக்கல் செய்தார். நெடுஞ்சாலை சட்டத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை எண்.21323/2015 மனுவில் விடுப்பட்ட விஷயங்களைப் பொறுத்து மேற்படி சிறப்பு விடுப்பு மனு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய அனுமதி கோரியிருந்தார். 09.09.2021 தேதியன்று அவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு அவர் தாக்கல் செய்த சிறப்பு அனுமதி மனு ஆனது சிவில் மேல்முறையீட்டு எண். 5697/2021ஆக எண்ணிடப்பட்டது. நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம்

அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது என்றும், செல்லாது என்றும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று மேற்படி மனுவில் அவர் கோரியிருந்தார். எனவே, சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்.5697/2021இல் மேற்படி கே.எம்.விட்டல் பாபு மேல்முறையீட்டாளராகச் சேர்க்கப்பட்டதோடு பிற மேல்முறையீடு மனுக்களைப் பொருத்து திரு.டி.சின்னப்பன் என்பவருடன் எதிர்மனுதாரராகச் சேர்க்கப்பட்டார்.

14. ஜி. மோகன் ராவ்(மேல்) வழக்கின் முடிவின்படி சட்டம் எண்.1 மற்றும் பிரிவு 105-A-ஐ பொறுத்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணைகள் தேவையற்றவை என்று 09.09.2021 அன்று அது போன்ற மேற்படி சட்டத்தைக் கேள்விக்குறியாக்கிய சிறப்பு அனுமதி மனு(உரிமையியல்) எண்.4106/2020 முடிவு செய்யப்பட்டது. 03.07.2019ம் தேதி உயர்நீதிமன்றத்தால் முடிவு செய்யப்பட்ட பிரச்சனை எண்கள்.2, 3 மற்றும் 4 மீண்டும் பரிசீலிக்க அவசியமானது அல்ல. எனவே, சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள்.5694 மற்றும் 5695/2021 கோப்புக்கு எடுக்கப்பட்டாலும் அது பயனற்றவை என்றும், நீதி விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. எனவே, தொழிற்துறை நோக்கங்கள் சட்டம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் ஆகியவை உள்ளார்ந்த தன்னிச்சையான தன்மை மற்றும் அரசியலமைப்பு பிரிவு 14-ஐ மீறுவதாக உள்ளது என்பதை மட்டுமே பரிசீலிக்க வேண்டிய பிரச்சனையாக உள்ளது. இது தொடர்பாக ஜி. மோகன் ராவ்(மேல்)வழக்கில் 74வது பத்தியில், இந்த நீதிமன்றம் சமத்துவ மீறுதல் மற்றும் இந்திய அரசியல் அமைப்பு பிரிவு 14-ஐ மீறுவதை பொறுத்து புதிய நில எடுப்பு சட்டம் மற்றும் மாநில சட்டங்களைப் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்போது அவை சிறந்த நோக்கு கொண்டது என்று முடிவு செய்து தீர்ப்பில் முடிவு செய்யப்பட்டது. பிரச்சனைகள் குறித்து தரப்பினர்கள் வேறு வகைகளில் பரிகாரம் கோரி கொள்ள உரிமை வழங்கப்பட்டது. 03.07.2019 தேதியிட்ட உத்தரவில் இருந்து எழுந்த

நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில், மாநில சட்டங்களின் செல்லுபடியாகும் தன்மை மற்றும் அந்த தீர்ப்பில் முடிவு செய்யப்பட்டது. பிரச்சனைகள் குறித்து தனியாக கேள்வி எழுப்ப தரப்பினர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது.

15. சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள்: 5692-5693/2021-இல் கே.எம்.விட்டல் பாபு மற்றும் டி.சின்னப்பன் தரப்பின் முன்னிலையில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் திரு.என். சுப்ரமணியன்; தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் அதிகாரிகளுக்காக முன்னிலையான மூத்த வழக்கறிஞர் திரு.கே.கே.வேணுகோபால் ஆகியோரின் வாதங்கள் கேட்கப்பட்டன.

16. சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள்.5692-5693/2021 தொழில்துறை நோக்கங்களுக்கான சட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் தொழில்துறை நோக்கங்களுக்காக விரைவாக நிலங்களை கையகப்படுத்துவதற்கு ஏதுவான வகையில் இயற்றப்பட்டது. அதனுடன் தொடர்புடைய விஷயங்கள், தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 3(2)இன் கீழ், நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் அல்லது அரசு கருத்தின்படி மேற்படி நடவடிக்கைகளின்படி நபர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்தில் என அவர்களுக்கு நிலங்களை கையகப்படுத்தக்கூடாது எனக்கேட்டு அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். பிரிவு 3(3) உரிமையாளரோ அல்லது ஆர்வமுள்ள நபரோ ஏதேனும் காரணம் காட்டினால், அதற்கான காரணத்தைக் கேட்டறிந்து பரிசீலித்த பிறகு, அரசாங்கம் பிரிவு 3(1) இன் கீழ் அவர்களது கருத்துக்களை கேட்டு முடிவு செய்து, பிரிவு 3(1)-ன்படி தமிழ்நாடு அரசிதழில் அறிவிப்பை வெளியிடுவதன் மூலம், எந்தவொரு தொழில்துறை நோக்கத்திற்காகவும் அல்லது வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் தேவைப்படும் நிலத்தை அரசு கையகப்படுத்தலாம் என்று கூறுகிறது. அவ்வாறு பிரிவு 3(1) ன் கீழ் அறிவிப்பு கொடுத்த அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டதில் பிரிவு.4-

ன்படி மேற்படி நிலம் அரசுக்கு அறிவிப்பு தேதியில் இருந்து எந்தவிதமாக வில்லங்கமும் இன்றி சொந்தமாகிவிடும்.

17. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மேற்படி தொழில்துறை நோக்கங்களுக்கான சட்டம் தன்னிச்சையானது என்ற அல்லது இந்திய அரசியல் சட்டம் 14-க்கு எதிரானது என்ற காரணத்துக்காகவோ செல்லும் தன்மை அற்றது என்று முடிவு செய்ய இயலாது என்று குறிப்பிட்டதை எதிர்த்து இந்த மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதைத் தவிர வேறு சில பிரச்சனைகளையும் வாதத்தின் போது எடுத்துரைக்கப்பட்டன. இது தொடர்பாக முன்தீர்ப்புகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டன. எவ்வாறு இருப்பினும் 14.12.2012 தேதியிட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட கிரயப் பத்திரத்தின் வாயிலாக, சி.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பிள்ளைபாக்கம் கிராமம் பிளாட் எண்.236-ல் பட்டா எண்.1317, சர்வே எண்.92/60 என்ற சொத்தை வாங்கியுள்ளது ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. மேற்படி நிலம் சிப்காட் தொழில் பூங்கா அமைப்பதற்காக 23.10.2007ம் தேதி நில எடுப்பு நடவடிக்கைக்காக பொது அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. அதைப் போலவே, மற்றொரு மேல்முறையீட்டாளரான வி.திருநாராயணனும், 23.10.2007ம் தேதியிட்ட நில எடுப்பு நடவடிக்கைக்குப் பிறகு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பிள்ளைபாக்கம், ச.எண்.93/4 பி(3) என்ற நிலத்தை 21.02.2013 தேதியில் கிரயம் செய்துள்ளார். மேற்படி கிரயம் நில எடுப்பு நடவடிக்கைக்குப் பின்னிட்டது ஆகும். தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 3(1) இன் கீழ் குறித்த அறிவிப்பு, அவர்கள் கிரயம் செய்ததற்கு பிறகு மார்ச், 2013இல் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது.

18. மேற்கூறிய சூழ்நிலையில், நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்ட பிறகு தான் நிலங்களைக் கிரயம் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்ட

மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு மேற்படி தொழிற்துறை நோக்கு சட்டத்தின் விதிகள் மற்றும் நிலத்தின் செல்லும் தன்மை குறித்து வினா எழுப்புவதற்கு தகுதி உள்ளதா என்பதே முடிவு செய்யப்பட வேண்டிய பிரச்சனையாகும்.

19. அரசியலமைப்பில் நில எடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு நிலத்தைக் கிரயம் செய்யும் நபர்களுக்கு மேற்படி சொத்தின் கூறுகள் குறித்து கேள்வி எழுவதற்கு எந்தவிதமான உரிமையும் இல்லை என்று கூறப்பட்டது. மேலும் புதிய நில எடுப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பே பிரிவு 3(1)-ன் கீழான அறிவிப்பு 2017-ம் வருடம் வெளியிடப்பட்டது என்பதால் பழைய நில எடுப்பு சட்டம் விதிமுறைகளின்படியே இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்ய இயலும்.

20. மாறாக, மேற்படி பிரிவு 3(2) இன் கீழ் பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேற்படி நடவடிக்கைகள் கைவிடப்பட்டுள்ளன என்ற நியாயமான நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கோரியுள்ள நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் செல்லும் தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்ப மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு தகுதி உள்ளது என்று வாதிடப்பட்டது. மேலும், மேற்படி அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 4இன் படி, பிரிவு 3(1) இன் கீழான அறிவிப்புக்குப் பிறகு தான் மேற்படி நிலம் அரசுக்கு சொந்தமானதாக ஆகும் என்பதால் அதற்கு முந்தைய நடவடிக்கைகள் செல்லக்கூடியதே என்று வாதிடப்பட்டது. மேலும், அரசு சொத்தின் மீதான உரிமை பிரிவு (2) அறிவிப்பை வெளியிட்டு அதன் பிறகு 6 வருடங்கள் அதைப் பொருட்படுத்தாமல் இருந்துவிட்டு, மீண்டும் சொத்தின் மீது உரிமை கோருவது ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்று வாதிடப்பட்டது. இது தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கல்வி மற்றும் அறக்கட்டளை நிறுவனம் /எதிர்/ தமிழ்நாடு அரசுக்காக தலைமை செயலர் [நீதிப் பேராணை மேல்முறையீட்டு எண். 1063/2012, 17.10.2022 தேதியன்று முடிவு செய்தது] என்ற வழக்கில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது. மேற்படி வழக்கில் தொழில்துறை நோக்கங்களுக்கான சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட நில கையகப்படுத்துதல் குறித்து இழப்பீடு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலைகளில், மேற்படி இழப்பீடு பிரிவு 3(2) அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது அல்ல என்றும், மாறாக, புதிய நில எடுப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த 01.01.2014 அன்றுதான் இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்வது குறித்து முடிவு செய்தது.

21. மேற்படி பிரிவு 3(1) இன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட பிறகு, மேல்முறையீட்டாளர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மனுக்களில் அப்போது உள்ள நிலையே தொடர வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது. மேற்படி வழக்குகள் தற்போது நிலுவையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட தனிநபர் கையகப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை பொறுத்து நாங்கள் கவனம் செலுத்தவில்லை. அத்தகைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளின் செல்லும் தன்மை குறித்த வழக்குகள் உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு நிலுவையில் இருந்ததால் தரப்பினர்கள் தகுதியின் அடிப்படையில் தீர்ப்பைப் பெறுவதற்கு முயல வேண்டும். இழப்பீட்டின் அளவு மற்றும் பிற பொருண்மைகளின் அடிப்படையிலான பிரச்சனைகள் குறித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட தனிப்பட்ட நில எடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் மேற்படி நீதிப்பேராணையில் முடிவு செய்யப்படுமேயன்றி எங்களால் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தற்போது, தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்

சட்டம் ஆகியவற்றின் செல்லுபடியாகும் தன்மை குறித்து எழுப்பப்பட்ட பிரச்சனைகள் அரசியல் அமைப்பு பிரிவு 14-க்கு முரணானதா என்ற பிரச்சனையை மட்டுமே நாங்கள் கையாள்கிறோம்.

22. மேல்முறையீட்டாளர்களின் நிலைப்பாடு குறித்த பிரச்சினையைப் பொறுத்தவரை, இந்த நீதிமன்றத்தின் 3-நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு சிவகுமார் மற்றும் ஒருவர் /எதிர்/ யூனியன் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் சிலர் [(2019) 10 SCC 229] என்ற வழக்கில் பரிசீலனை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் நில எடுப்பு செய்யப்பட்ட நிலங்களை பின்னிட்டு வாங்குபவர்கள் புதிய நிலஎடுப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 4இன் கீழ் காலவரன்முறை அடிப்படையில் மேற்படி நிலநடவடிக்கைகள் இல்லா நிலையானது என்று அறிவிக்கக் கோர முடியுமா என்பது மேற்படி வழக்கில் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி ஆகும். மேற்படி வழக்கில் டிவிசன் அமர்வு அவர்கள் நிலத்தில் உடைமை இருந்தாலும் பழைய நில எடுப்புசட்டம் பிரிவு (4)ன் கீழான அறிவிப்புக்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட கிரய நடவடிக்கை பின்னிட்டு கிரய நடவடிக்கை செய்தவர்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் உரிமை ஏற்படுத்தி விடாது என்று முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், மேற்படி பின்னிட்டு நிலத்தை வாங்குபவர்கள் நிலத்தை மீண்டும் மீள்உரிமை கோருவதும் நியாயம் அற்றது, மற்றும் சட்டக் கொள்கைக்கு எதிரானது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. மேற்படி முடிவுக்கு ஆதரவாக ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட பின்வரும் வழக்குகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டது. உத்திரபிரதேச மாநிலம், ஜல் நிகாம், லக்னோ மற்றும் ஒருவர் /எதிர்/ வி. கல்ரா பிராப்பர்டீஸ் (பி) லிமிடெட் [(1996) 3 SCC 124]; சினே பிரபா மற்றும் பலர் /எதிர்/ உத்திரபிரதேச மாநிலம் மற்றும் ஒருவர் [(1996) 7 SCC 426]; இந்திய ஒன்றியம் /எதிர்/ ஷிவகுமார் பார்கவா மற்றும் பலர் [(1995) 2 SCC 427]; மீரா சாஹ்னி /எதிர்/ மாநிலம் (டெல்லியின் தேசிய தலைநகர் பிரதேசம்) மற்றும் பிற [(2008) 9

SCC 177]; வி. சந்திரசேகரன் மற்றும் மற்றொரு வி. நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் பலர் [(2012) 12 SCC 133]; ராஜஸ்தான் மாநில தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டு கழகம் /எதிர்/ சுபாஷ் சிந்தி கூட்டுறவு ஹவுசிங் சொசைட்டி, ஜெய்ப்பூர் [(2013) 5 SCC 427]; மற்றும் எம். வெங்கடேஷ் மற்றும் பலர் வி. கமிஷனர், பெங்களூரு மேம்பாட்டு ஆணையம் [(2015) 17 SCC 1]. உ.பி. ஜல் நிகாம், லக்னோ (மேல்), மீரா சாஹ்னி (மேல்) மற்றும் வி. சந்திரசேகரன் (மேல்) மேற்படி வழக்குகளில் அவ்வாறு பின்னிட்டு கிரயம் பெற்றவர்கள் நில எடுப்பு நடவடிக்கையை செல்லாது என்று அறிவிப்பு கோர முடியாது என்றும், மாறாக இழப்பீடு கோருவதற்கு உரிமை உள்ளவர்கள் என்றும் இந்த நீதிமன்றம் ஏற்கனவே முடிவு செய்துள்ளது.

23. மேற்படி சி.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் வி.திருநாராயணன் ஆகிய இருவரும் மேற்படி தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் செல்லும் தன்மையை மேற்படி நிலங்கள் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் பிரிவு 3(2)ன் கீழான பொது அறிவிப்புக்குப் பிறகு, வாங்கியதாகவும், அது பழைய நில எடுப்பு சட்டம் பிரிவு 4 க்கு இணையானது என்பதால் அதன் செல்லும் தன்மையைக் கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறது. அதன் உள்ளார்ந்த நோக்கம் கொண்டது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. மேற்படி 2 நிகழ்வுகளிலும் பின்னிட்டு நிலத்தை வாங்குபவர்களுக்கு நில எடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன. இது தொடர்பாக மேற்படி நிலத்தின் அசல் உரிமையாளர்கள் 2007 ஆம் ஆண்டில், சட்டப்பிரிவு 3(2)-ன் கீழ் அனுப்பப்பட்ட அறிவிப்பு தங்களுடைய ஆட்சேபணைகளை பதிவு செய்து இருந்தாலும் 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் அவர்களது நிலங்களை விற்றுள்ளார்கள். எவ்வாறு இருப்பினும், மேற்படி நிலங்களை பின்னிட்டு வாங்குபவர்கள் தங்களுடைய அறியாமையின் அடிப்படையில் எந்த பயனையும்

பெறுவதற்கு அருகதை அற்றவர்கள். முடிவாக தரப்பினர்கள் தங்களது உரிமை கோரும் நிலங்களில் கிரய நடவடிக்கைகள் சட்டத்தின் பார்வையில் செல்லாதது ஆகும். அவர்களது கிரயத்திற்கு பின்னிட்டு சட்டப் பிரிவு 3(1)-ன் கீழான பொது அறிவிப்பு மற்றும் அதனால் ஏற்படும் காலதாமதம் அவர்களது கிரய நடவடிக்கையை எந்தவிதத்திலும் பாதுகாக்கவோ அல்லது அவர்களுக்கு நில எடுப்பு நடவடிக்கையை குறை கூறவோ உரிமை அளிக்காது. முடிவாக, தொழில்துறை நோக்கங்களுக்கான சட்டத்தை தன்னிச்சையானது மற்றும் அரசியலமைப்பு பிரிவு 14க்கு முரணானது என்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட இம்மேல்முறையீட்டை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. எனவே, சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள். 5692-5693/2021 ஆகியவை மேற்படி காரணங்களுக்காக தள்ளுபடிசெய்யக்கூடியவை.

24. சிவில் மேல்முறையீடு எண். 5697 ஆப் 2021 மற்றும் பலர் மனுவானது 03.07.2019 தேதியிட்ட மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் செல்லும் தன்மை தன்னிச்சையானது மற்றும் அரசியலமைப்பின் 14வது பிரிவுக்கு எதிரானது என்ற அடிப்படையில் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டதை தள்ளுபடி செய்த உத்தரவை எதிர்த்து கே.எம்.விட்டல் பாபு மற்றும் டி. சின்னப்பன் ஆகியோர் இந்த மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். தமிழ்நாடு அரசு அவர்களது நிலங்களைக் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் அடிப்படையில் கையகப்படுத்தியதை எதிர்த்து அவர்கள் தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். மேல் முறையீட்டில் தமிழ் நாடு அரசு GO.Ms.No.200, 07.12.2011 தேதியிட்ட நெடுஞ்சாலை மற்றும் மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின்படி லெவல் கிராசிங் எண்.184 சேலத்தில் மேம்பாலம் கட்டுவதற்காக நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக

ஒரு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதன்பிறகு, 02.07.2016-ம் தேதியிட்ட நெடுஞ்சாலை சட்டப்பிரிவு பிரிவு 15(2) ன் கீழான பிரிவு 3(2) தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின்படி ஏன் அவர்களது நிலங்களைக் கையகப்படுத்தக்கூடாது என்பதற்கான ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்கக் கோரி அறிவிப்பு கொடுத்தது. மேற்படி, பெறப்பட்ட ஆட்சேபனைகளை பரிசீலித்த பிறகு, 01.02.2017 தேதியிட்ட நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் பிரிவு 15(1) க்கு இணையான தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 3(1)ன்படி தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது. அதன்பிறகு மேற்படி இருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிப்போரணை மனு எண்.3276/2017-ஐ தாக்கல் செய்து அதில் அப்போதைய நிலை நீடிக்க உத்தரவு பெறப்பட்டது. மேற்படி இந்த வழக்கு இன்று வரை நிலுவையில் உள்ளது.

25. சரிபார்ப்புச் சட்டம் 2019-ன்படி புதிய நில எடுப்புச் சட்டத்தின் முதல் அட்டவணை, இரண்டாவது அட்டவணை மற்றும் மூன்றாவது அட்டவணையில் உள்ள விதிகள் நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் நடைமுறைகளுக்குப் பொருந்தும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சரிபார்ப்புச் சட்டம் 2019 பகுதி III நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்திற்கு தொடர்புடையதாக உள்ளது. பிரிவு 10(1)-ன்படி இழப்பீட்டை நிர்ணயம் செய்யும் சட்டப்பிரிவை தவிர நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தின் அனைத்து விதிகளும், 26.09.2013 முதல் புத்துயிர்வு பெற்று புதுப்பிக்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 10(2)-ன்படி 26.09.2013-க்கு முன்பு அமலில் இருந்த அனைத்து விதிகள், அறிவிப்புகள், பொது அறிவிப்புகள், உத்தரவுகள் இழப்பீடுகளை நிர்ணயம் செய்வதற்காக வகைமுறைகளை தவிர பிற நெடுஞ்சாலை சட்டங்களின் கீழ் துவக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் யாவும் 26.09.2013 முதல் புதுப்பிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். பிரிவு 10(3)-ன் படி புதிய நில எடுப்பு சட்டம்

முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இழப்பீடு நிர்ணயம் தொடர்பான வகைமுறைகள், இரண்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றம் நடவடிக்கைகள் மற்றும் மூன்றாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் கீழ் நிலம் கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்குப் பொருந்தும். பிரிவு 11-ன்படி சரி பார்ப்பு சட்டத்தின் வகை முறைகளைத் தவிர புது நில எடுப்புச்சட்டம் குறிப்பிட்டுள்ள வகைமுறைகளை நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தின் பிரிவு 15(1)-ன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலங்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் கீழ் மட்டுமே அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களைப் பொறுத்து புதிய நில எடுப்புச்சட்டம் பொருந்தாது.

26. சிவில் மேல்முறையீட்டு எண்கள்.5692-5693/2021 அதன் செல்லும் தன்மை அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்யப்பட கூடியதாக இருந்தாலும் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் திரு. சுக்ரித் பார்த்தசாரதி அவர்களின் வாதம் மேற்படி கே.எம்.விட்டல் பாபு மற்றும் டி.சின்னப்பன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் திரு. என்.சுப்ரமணியன் அவர்களால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மேற்படி தொழில்துறை நோக்கங்கள் சட்டத்தின் வகைமுறைகள், நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் வகைமுறைகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையானவை என்பதால் மேற்படி வாதங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. இது தொடர்பாக நெடுஞ்சாலை சட்டத்தைப் பொறுத்து இரு கற்றறிந்த வழக்கறிஞர்கள் முன்வைத்த வாதங்களில் நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறோம்.

27. நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், புதிய நில எடுப்புச் சட்டத்துடன் ஒப்புமைப்படுத்தும் போது, இழப்பீட்டை நிர்ணயம் செய்வதிலும், மற்றும் நிலத்தைக் கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளிலும் பாரபட்சமானதாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக புதிய நில

எடுப்புச் சட்டத்தின் வகைமுறைகளின்படி அரசு நில கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் நிர்வாகத்திடம் கலந்து ஆலோசித்து, சமூகத்தில் மேற்படி நில எடுப்பு ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் குறித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என உள்ளது. புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 14 இன் படி, பிரிவு 11- இன் கீழான முதற்கட்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டால், சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு அறிக்கை காலம் கடந்ததாகிவிடும் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு பிரிவு 11ன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடப்படாவிட்டால் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கை தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பு ஒரு புதிய சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். புதிய நில எடுப்புச்சட்டத்தின் முதலாவது அட்டவணைப்படி ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும் நிலத்தின் வணிக மதிப்பு பிரிவு 26ன் கீழ் நிர்ணயம் செய்யப்படவேண்டும். பிரிவு 26(1)ன் விதியானது மேற்படி ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும் நிலத்தின் மதிப்பை பிரிவு 11-ன் கீழ் முதல்நிலை அறிவிப்பை வெளியிட்ட தேதியுடன் ஒப்பு நோக்கப்படுகிறது. நில எடுப்பு சட்டப் பிரிவு 11ன் கீழான அறிவிப்பானது பிரிவு 15(2)ன் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்படும் பொது அறிவிப்புக்கு இணையானது ஆகும். புதிய நில எடுப்புச்சட்டம் பிரிவு 19-ன் கீழ் செய்யப்படும் ஒரு உறுதிமொழியானது நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் பிரிவு 15(1)ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட பொது அறிவிப்புக்கு இணையானது ஆகும்.

28. அதன் பின்னணியில், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 19(7) பிரிவு 11 இன் கீழான அறிவிப்பு பிரிவு 19 இன் கீழான உறுதிமொழிக்கு இடைப்பட்ட காலமாக ஒரு வருட காலம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கால அவகாசத்தின்படி நடந்து கொள்ள தவறினால், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 19(7) இன்

இரண்டாவது விதியின் விதிமுறைகளில் கூறப்பட்டுள்ள விலக்குகளை தவிர்த்து காலாவதியானதாகும். அதுபோலவே, புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 25-ன்படி, பிரிவு 19ன் கீழான உறுதிமொழி வழங்கப்பட்ட பிறகு 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். தவறும் சூழ்நிலையில் பிரிவு 25 இல் கூறப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி அரசு மேற்படி காலத்தை நீட்டித்தாலன்றி நில எடுப்பு நடவடிக்கை முழுமையாக இல்லா நிலையாக்கக் கூடியது. எவ்வாறு இருப்பினும், நெடுஞ்சாலை சட்டத்தில் மேற்படி குறிப்பிட்ட வகைமுறைகள் புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் முதல் அட்டவணையில் காணப்படவில்லை. மேற்படி காலக்கெடு நில உரிமையாளர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் இடம் பெற்றுள்ள சூழ்நிலையில் நில எடுப்புக்கு பொருந்துவதாக இல்லை. எனவே, மேற்படி காலக்கெடுவுக்குள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு எந்தவிதமான நேரடிக் கட்டுப்பாடும் இருக்காது. அதுமட்டுமன்றி புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் இழப்பீடானது வணிக மதிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படும். அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மேற்கண்ட நெகிழ்வு தன்மை அடிப்படையில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு நில உரிமையாளருக்கு பாதகமாக அமையும் என்று வாதிடப்பட்டது.

29. மேலும் இழப்பீட்டுத் தொகையை நிர்ணயம் செய்வதற்காக வகைமுறைப்படுத்த புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 28 இன் வகைமுறைகள், தமிழ்நாடு அரசால் நெடுஞ்சாரைல சட்டத்தின் அடிப்படையில் பின்பற்றவில்லை, மேலும் குறிப்பாக, பிரிவு 28(7)-ன் கீழ் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அவ்வாறு இழப்பீட்டு நிர்ணயம் செய்யப்படும்போது சமத்துவம், நீதி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் நலன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் பின்பற்றப்படவில்லை.

நெடுஞ்சாலை சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இழப்பீட்டை நிர்ணயிக்கும் வகைமுறைகள் மற்றும் நில எடுப்பு நடைமுறைகள் நில உரிமையாளர்களுக்கு நலம் பயக்கும் வகைமுறைகள் புதிய நில எடுப்புச்சட்டத்தில் இல்லை. நெடுஞ்சாலையை அகலப்படுத்தும்போது ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும் பலதரப்பட்ட இட மாறுதல்கள் குறித்து கூடுதல் இழப்பீடு வழங்குவதற்கு வகைமுறைகள் செய்யப்பட்டு புதிய நில எடுப்புச்சட்டம் பிரிவு 39-ல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

30. மேலும் சரிபார்ப்புச் சட்டம் வகைமுறைகள், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் விதிகளை நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தின் இழப்பீட்டு வகைமுறைகளுடன் பொருந்துவதாக இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் வகைமுறைகள் இழப்பீட்டை நிர்ணயிக்கும் நிகழ்வுகளில் பாகுபாடு காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள காலக்கொடு சரிபார்ப்பு சட்டம் 2019 உடன் பொருந்துவதாக இல்லை. மேலும் அவ்வாறு காலகெடுவுகள் இல்லாததால், காலம் கடந்த தேதியில் இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்யும் சந்தை மதிப்பை மாநிலங்கள் நிர்ணயிக்கும்போது நில உரிமையாளர்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு கிடைக்காமல் போவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. கற்றறிந்த வழக்கறிஞரின் வாதுரையின்படி, புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்திற்கும், மாநிலச் சட்டத்திற்கும் இடையே நீதித்துறை சமநிலை இருந்தாலும், இழப்பீடு வழங்குவதில் பாரபட்சம் இருக்கும். இது தொடர்பாக கீழ்க்கண்ட வழக்குகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டன. பி. வஜ்ரவேலு முதலியார் /எதிர்/ சிறப்பு துணை ஆட்சியர், சென்னை மற்றும் பிறர் [AIR 1965 SC 1017], நாக்பூர் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை மற்றும் பிறர் /எதிர்/ விதல் ராவ் மற்றும் பலர் [AIR 1973 SC 689], யூனியன் ஆஃப் இந்தியா /எதிர்/ டார்செம் சிங் மற்றும் பலர் [(2019) 9

SCC 304], சாவித்ரி கைரே மற்றும் பலர் /எதிர்/ UP அவாஸ் ஏவம் விகாஸ் பரிஷத் மற்றும் பலர் [(2003) 6 SCC 39] மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலம் /எதிர்/ GC மாண்டவர் [AIR 1954 SC 493].

31. நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தின் கீழ் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்களுக்கும், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் கையகப்படுத்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடு எதுவும் இல்லை என்றாலும், அவர்கள் இருவருக்கும் ஒரே கருத்தின் அடிப்படையில் இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்யப்படாமல் இருந்தால் அது நியாயமற்ற வகைப்பாடாக இருக்கும் என்று கருத்துரைக்கப்பட்டது. உதாரணமாக நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரின் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்போது, அது போலவே ஒரே மாதிரியாக அமைந்திருக்கும் அவரது அண்டை வீட்டாரின் நிலம் கையகப்படுத்தும் சூழ்நிலையில் அவர்கள் இருவருக்கும் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தில் உள்ள காலக்கெடுவின் காரணமாக அவர்கள் இருவருக்கும் வெவ்வேறு இழப்பீடு வழங்கப்படும். அது புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் சூழ்நிலையைப் போலன்றி இழப்பீட்டைத் தீர்மானிக்க கடந்த தேதியில் சந்தை மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கு அரசே அனுமதிக்கும். இது தொடர்பாக ஜோசப் ஷைன் /எதிர்/ இந்திய ஒன்றியம் [(2019) 3 SCC 39] என்ற வழக்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டு ஒரு சட்டம், அரசியலமைப்புக் கட்டளை 14-க்கு முரணானதாக இருந்தால் அது நீக்கப்படவேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மேலும், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 27 முதல் 30 வரையான சில முக்கியமான சட்டப்பிரிவுகள் நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தில் கொண்டு வரப்படவில்லை. மாறாக, முதல் அட்டவணை மட்டுமே புதிய நிலம்

கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளதால் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் கீழ் கையகப்படுத்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்கள் புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் பலன்களைப் பெற முடியாமல் போவதற்கான பாரபட்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

32. மாறாக, கற்றறிந்த மூத்த வழக்கறிஞர் திரு.கே.கே. வேணுகோபால், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுக்கள் புனிதமானவை அல்ல, ஏனெனில், சில சூழ்நிலைகளில் கால நீட்டிப்புக்கான அனுமதி மட்டுமே வழங்குகிறது என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், அவ்வாறு வழங்கப்படும் கால நீட்டிப்பு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நிர்ணயம் செய்யப்படாததால் அரசுக்கு தற்காலிக தடைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்ற வாதம் ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 19(7) இன் வகைமுறைகளின்படி அரசாங்கம் காலக்கெடுவை தன்னுடைய கருத்து மற்றும் அதை நியாயப்படுத்தும் சூழ்நிலைகள் இருந்தால், மேலும் 12 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கலாம். நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் மற்றும் புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் வேறுபாடு எதுவும் இல்லை. இது சம்பந்தமாக மேலும் இவ்வழக்கில் கேரளா மாநிலம் மற்றும் பலர் /எதிர்/ T.M. பீட்டர் மற்றும் பலர் [(1980) 3 SCC 554]. கர்நாடகா மாநிலம் Vs. ரங்கநாத ரெட்டி [(1977) 4 SCC 471] அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த பட்டியலில் உள்ள ஒரு விஷயத்தின் மீது சார்வுறப்பட்டு இயற்றப்பட்ட மாநிலச் சட்டம், 254(2) பிரிவின் கீழ் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு மத்திய சட்டத்திற்கு மாறானதாக இருந்தாலும் அது பாதுகாக்கப்படுகிறது. எனவே, அப்படியான எந்தக் குறைபாடும் சரிசெய்யப்படும்போது, நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தைச் செல்லாததாக்குவதற்கு காரணமாக இருக்காது என்று வாதிடப்பட்டது.

33. நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தைப் புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்துடன் ஒப்பிடும் கேள்வி எழுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது என்று வாதிடப்பட்டது. ஏனெனில் நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தில் உள்ள எந்தவொரு ஏற்கத்தகாத விதியும் புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் உள்ள சரிபார்ப்புச் சட்டமாக இருந்தாலும், அதற்கு மாறாக தொடர்ந்து செயல்படும். நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தைப் புதுப்பிக்கச் சரிபார்ப்பு சட்டம் 2019, இந்திய குடியரசுத் தலைவர் பிரிவு 254(2)ன் கீழ் வழங்கிய ஒப்புதலால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தின் பிரிவு 15(2) இன் கீழான பொது அறிவிப்பு 02.07.2016 அன்று வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து பிரிவு 15 (1) இன் கீழான பொது அறிவிப்பு வெறும் 7 மாதங்களுக்குப் பிறகு 01.02.2017ம் தேதியன்று வழங்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக, மேற்படி காலதாமதம் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணிகள் அல்லது தற்செயலான காரணங்களால் மேற்படி காலதாமதம் ஏற்பட்டிருந்தால் அது சட்டத்தைச் செல்லத்தக்கது அல்ல என முடிவு செய்வதற்கு வந்தாலும் அது போதுமான காரணம் அல்ல என வாதிடப்பட்டது.

34. இது குறித்து கூர்ந்து ஆராயும்போது நடைமுறை சிக்கலைத் தீர்க்கும் சில முக்கியமான விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. அரசியலமைப்பின் 254(2) பிரிவின் அடிப்படைகாரணியானது மாநில சட்டங்கள் மத்திய அரசின் சட்டத்தின் உடன் முரண்பட்டு இருக்கும்போது மேற்படி மாநில சட்டங்கள் குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலை பெறுமானால் அது பின்னிட்டு பாதுகாக்கப்படும். எனவே, இரு சட்டங்கள் மற்றும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவது தொடர்பான அம்சங்களுக்கு இடையே வேறுபாடு மற்றும் பாகுபாடு எழுமானால், அத்தகைய சூழ்நிலையில், பிரிவுக் கூறு 14 இன் கீழ் ஒரு வழக்கை

உருவாக்கும் நோக்கத்திற்காக, இரண்டு சட்டங்களையும் ஒப்பிடுவதற்கான கேள்வி எழாது. அவ்வாறு ஒப்பிடுவது பாலாடையுடன் சுண்ணக்கட்டியை ஒப்பிடுவதைப்போல சமமற்றதாக இருக்கும்.

35. குறிப்பாக, G.C.மாண்டவர் (மேல்) வழக்கில், அரசியலமைப்பு பெஞ்ச், ஒரே சட்டமன்றம் இரண்டு வெவ்வேறு சட்டங்களை இயற்றும் போது, அவை இரண்டும் ஒரே சட்டத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் அவை இரண்டும் பாரபட்சம் என்பதாகக் கருதினால் நீதிமன்றங்கள் ஒரு சட்டத்தை அனுமதிக்கவும், மற்றொரு சட்டத்தை நீக்கவும் அதிகாரம் கொண்டவை. ஆனால் இரண்டு சட்டங்களும் வெவ்வேறு மாநில அரசினால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அவை பாரபட்சமாக உள்ளதாகவோ மத்திய (அல்லது) வேறு மாநில சட்டங்களுடன் முரண்பட்டு இருப்பதாக கருதினால் சட்டப்பிரிவு 14-ன்படி நீக்கறவு செய்வதற்கு உரிமை கொண்டது அல்ல. மேற்படி சட்டத்தை இயற்றிய மாநிலங்கள் வெவ்வேறானவை என்பதால் பிரிவுக் கூறு 14-ஐ பயன்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க இயலாது. மேற்படி தர்க்கம் இதே நீதிமன்றத்தால் ஆனந்தி அம்மாள் (மேல்) வழக்கில் தமிழ்நாடு ஹரிஜன நலத் திட்டங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டம், 1978 இன் செல்லும் தன்மையை நிலைநிறுத்துவதற்காகப் பின்பற்றப்பட்டது.

36. பி. வஜ்ரவேலு முதலியார் (மேல்) வழங்கில், அரசியலமைப்பு அமர்வு இயற்றப்பட்ட பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் சென்னை சட்டமன்றம் ஏற்படுத்திய திருத்தங்கள் குறித்து முடிவு செய்யும் போது குடியிருப்பு வீடுகளுக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளுடன் பிற காரணங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட நில ஆர்ஜித நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்பு செய்து பார்க்கும்போது வேறுபட்ட காரணிகள் இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. அதை போலவே மேற்படி வழக்கிலும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இது அரசியலமைப்பின் 254(2) பிரிவின் கீழ் பெறப்படவில்லை. மேற்படி வழக்கில் அரசியலமைப்பு அமர்வு பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் மற்றும் திருத்தம் குறித்த ஒரு ஒப்பீடு ஆய்வை நடத்தி குடியிருப்புகளுக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் பெறும் இழப்பீடு பிற காரணங்களுக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நில உரிமையாளர் பெறும் இழப்பீட்டை விட குறைவானது என்றும், மேற்படி, வேறுபாடு பிரிவுக் கூறு 14-ன் கீழ் பாரபட்சமானது என்றும் அது ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்றும் முடிவு செய்கிறது. அதன் அடிப்படையில் மேற்படி திருத்தச் சட்டமானது அரசியலமைப்பு அமர்வு கட்டளை 14-க்கு முரணானதாக இருப்பதால் அது செல்லத்தக்கது அல்ல என்று முடிவு செய்கிறது. இதே நிலைதான் துணை ஆணையர் மற்றும் ஆட்சியர் கம்ரூப் வி. துர்கா நாத் சர்மா [AIR 1968 SC 394] மற்றும் நாக்பூர் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை (மேல்), ஆகிய வழக்கிலும் எழுந்துள்ளது. மேற்படி வழக்குகளிலும் அரசியல் அமைப்பு சட்டப் பிரிவு 254(2) இன் கீழ் ஒரு சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

37. ரங்கநாத ரெட்டி வழக்கில், 7 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு, மாநிலம் மற்றும் மத்திய அரசு சட்டங்களுக்குள் ஒருங்கியல் அதிகாரப்பட்டியல் தொடர்பாக

ஏதேனும் முரண்கள் இருந்தால் குடியரசுத்தலைவரின் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்பிரிவு 254(2) இன் கீழான ஒப்புதலை பெறுவதன் மூலம் மாநில சட்டங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேற்படி முரண்பாடு காரணமாக மாநில சட்டம் செல்லாமல் போகக்கூடிய நிலைமை தரப்படுகிறது. மேலும், ஜாவேத் மற்றும் பலர் /எதிர்/ ஹரியானா மாநிலம் மற்றும் பலர் [(2003) 8 SCC 369], வழக்கில், இந்த நீதிமன்றத்தின் 3-நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, ஒரு மாநிலம் தனது சொந்த சட்டமன்ற அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி இயற்றும் சட்டத்தை மற்ற விதிகளுடன் ஒப்பிடுவது அனுமதிக்கத்தக்கது அல்ல என்று பாராளுமன்றம், மாநில சட்டமன்றம் இயற்றும் சட்டம் அதன் சொந்த அதிகாரத்தால் இயற்றப்பட்டது என்றும், அவற்றின் அதிகாரங்கள் மற்றும் அதைப் பயன்படுத்துபவர்களும் வெவ்வேறானவர்கள் என்றும், எனவே, இரண்டு வெவ்வேறு அரசாங்கங்கள் மற்றும் இரண்டு வெவ்வேறு சட்டமன்றங்களால் இயற்றப்பட்ட இரண்டு சட்டங்கள் பாரபட்சமானவையா என்பதைக் கண்டறிய, பிரிவுக் கூறு 14-ஐ இணைத்து அல்லது ஒப்பிட்டுப் படிக்க முடியாது என முடிவு செய்தது.

38. உத்திர பிரதேசத்தில் அவாஸ் ஏவம் விகாஸ் பரிஷத் /எதிர்/ ஜைனுல் இஸ்லாம் மற்றும் மற்றொரு [(1998) 2 SCC 467], என்ற வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம் குடியிருப்பு திட்டங்களைச் செயல்படுத்த நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான மாநிலச் சட்டத்தைக் கையாண்டதாக இருந்தாலும் அதற்காக வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் செலுத்த வேண்டியதைவிடக் குறைவாக இருந்தது. மேற்படி, மாநில சட்டம் 1965 ஆம் ஆண்டு குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்றது. இருப்பினும், பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், நிலம் கையகப்படுத்துதல் (திருத்தம்) சட்டம், 1984-ன்படி திருத்தம் செய்யப்பட்டு நில உரிமையாளர்களின் உரிமையைப்

பாதுகாக்கும் பொருட்டும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீட்டை உயர்த்தும் பொருட்டும் பல்வேறு திருத்தங்கள் சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டன. மேற்படி மாநில சட்டம் 1965 மாற்றப்படாமல் இருந்தது. உயர்நீதிமன்றம் மேற்படி நில உரிமையாளர்களுக்கு பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தில் 1984ம் வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்ட திருத்தங்களின் அடிப்படையின் கீழான பலன்களைப் பெறுவதற்கு உரிமை உடையவர்கள் என முடிவு செய்தது. மேற்படி வழக்கு பின்னிட்டு இந்த நீதிமன்றத்திற்கு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. மேற்படி வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம் பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் விதிகளை உள்ளடக்கிய 1965 ஆம் ஆண்டின் மாநிலச் சட்டத்தின் பிரிவு 55, இழப்பீடு நிர்ணயிப்பது தொடர்பான பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் திருத்தங்கள் மாநிலச் சட்டத்திற்கும் பொருந்தும் என இந்த நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. மேற்படி சட்டத்திற்கு இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய விளக்கத்தின்படி இந்த நீதிமன்றம் 1965 ஆம் ஆண்டின் மாநிலச் சட்டத்தின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் விதிகள் அரசியலமைப்பின் 254 வது பிரிவின் கீழான மறுப்புத் தன்மையின் அடிப்படையில் செல்லாது. எனவே, மேற்படி தீர்ப்பு, மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உதவியாக இல்லை.

39. சாவித்ரி கைரேயில்(மேல்) என்ற வழக்கில் மாநில சட்டம் 1965-ஐ பொறுத்து இதேபோன்ற தர்க்கம் இந்த நீதிமன்றம் மேற்கொண்டுள்ளது. பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின்படி அதிகப்படியான இழப்பீடு தர வேண்டியிருந்தால் 1965 ஆம் ஆண்டு மாநிலச் சட்டத்தின் கீழ் நில எடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருந்தாலும் அதிகப்படியான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். குறிப்பாக பிரிவுக் கூறு 14 இல் உள்ள சமத்துவ விதியை மாநில சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கோ அல்லது பாராளுமன்ற சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கோ அல்லது பிற மாநில சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கோ

செயல்படுத்த முடியாது என முடிவு செய்யப்பட்டது.

40. எனவே, புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்துடன் ஒப்பீடு செய்யும் போது, நெடுஞ்சாலை சட்டத்தில் உள்ள வேறுபாடு மற்றும் பாகுபாடு முன்னிறுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டத்தின் மீதான அதன் செல்லும் தன்மை சோதிக்கும் வழக்கை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் பழைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும்போது இயற்றப்பட்டு இருந்தாலும் அது குடியரசுத்தலைவரின் கட்டளை 254 (2) இன் கீழான ஒப்புதலை பெற்று இருப்பதால் பாதுகாக்கப்படுவதுடன் நிலம் கையகப்படுத்துதலிலும், இழப்பீடு வழங்குவதிலும் முற்றிலும் வேறுபட்ட அளவுகோல்களை கொண்டிருந்தாலும் புதிய நில எடுப்புச்சட்டம் வரும்வரை தொடர்ந்து செயல்படக் கூடியது.

41. அது மட்டுமல்லாமல் சமூக தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் புதிய நில எடுப்புச் சட்டத்தின் பல்வேறு காலக்கெடுவைப் பொறுத்த வரையில், ஜி. மோகன் ராவ் (மேல்) வழக்கில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட வாதத்தின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, அத்தகைய சட்டத்தின் மேல்முறையீடு விதிகளை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து செயல்படுத்தக்கூடியது தவிர்க்க முடியாததாகும். புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் பிரிவு 19(7) இன் இரண்டாவது விதியின்படி புதிய நில எடுப்பு சட்டம் அரசு நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலகெடுவுக்குள் பொது அறிவிப்பு (அல்லது) உறுதிமொழி செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்த 12 மாதங்கள் அதற்கான சூழ்நிலை இருப்பின் நீட்டிப்பதற்கு அதிகாரம் கொண்டதாக இருக்காது. மூன்றாவது விதியின்படி, அவ்வாறு கால நீட்டிப்பு செய்வதற்கான காரணங்கள் எழுதப்பட்டு மேற்படி அரசாங்கத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு

செய்யப்படவேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது. முக்கியமாக, அவ்வாறு கால நீட்டிப்பில் அதற்கு வரம்பும் எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படாத காரணத்தினால் மேற்படி காலக்கெடுவானது அற்றுப் போவதில்லை. டி.எம். பீட்டர் (மேல்), வழக்கில் நகர திட்டமிடல் சட்டம், 1932 இல் அரசாங்க அனுமதிக்கான காலக்கெடு இல்லாததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் மேற்படி சட்டத்தின் நோக்கமானது நகரத்தின் துரித வளர்ச்சி, மற்றும் விரைவாக செயல்படவேண்டும் என்பதற்காக குறிப்பிட்ட நேரம் நிர்ணயிக்க இயலாது என்றும், அவ்வாறு திட்டம் துவங்கப்படும்போது அரசாங்கமானது அனைத்து காரணங்களையும் பரிசீலித்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும், முடிவாக அரசு இயந்திரம் ஒருதலைபட்சமாகவோ அல்லது தவறான எண்ணத்தாலோ நில உரிமையாளர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டால் மேற்படி திட்டங்களை நசித்து போகுமாறு உத்தரவிடுவதற்கு நீதிமன்றங்கள் உரிமை கொண்டன என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.

42. புதிய நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் திட்டம், கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் காலவரன்முறையை நிர்ணயம் செய்தது நில உரிமையாளர்களுக்கு நலன் பயக்கும் வகையில் இருந்தாலும் அது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத காரணத்துக்காக நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது சரியான காரணமாக இருக்காது. நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு இயற்றியதற்கான முழு காரணம் கால விரயத்தை தடுக்கும் நோக்கம் மட்டுமே. ஜி. மோகன் ராவ் (மேல்), வழக்கில் 25.07.2019-ம் தேதியிட்ட கடிதத்தில் சரிபார்ப்பு சட்டத்திற்கு குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலை பெறுவதற்காக எழுதப்பட்ட கடிதத்தில் மேற்படி மூன்று சட்டங்களும் விரைவாக நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டங்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் புதிய நில எடுப்புச் சட்டம் மேற்படி சட்டங்களைப் பொருந்தாமல் செய்கிறது. எனவே, நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் நோக்கம் நில எடுப்பு நடவடிக்கைகளை தாமதப்படுத்துவதோ, அல்லது தேவையற்ற காலதாமதத்தால் பாதிக்கச் செய்வதோ அல்ல.

43. மேற்படி வழக்குகளில் நெடுஞ்சாலைச் சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்படும் நில எடுப்பு நடவடிக்கைகளில் உள்ள காலதாமதங்கள் மேற்படி வழக்கில் தனிப்பட்ட காலதாமதத்தினை கருத்தில் கொண்டு முடிவு செய்யவேண்டுமேயன்றி அந்த காரணம் முழு சட்டத்தை இல்லா நிலையாக்க போதுமானதாக அல்ல. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி கே.எம். விட்டல் பாபு மற்றும் டி.சின்னப்பன் ஆகியோர் மற்றும் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி அவரது தனிப்பட்ட ஆர்ஜித நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து நீதிப்போராணைகள் தாக்கல் செய்து மேற்படி வழக்கு தனிப்பட்ட தகுதியின் அடிப்படையிலும் சட்டத்தின் வகைமுறைகளின்படிவும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில், இந்த வழக்கின் நடைமுறைகள் நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் செல்லும் தன்மை குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்வியைப் பொறுத்து மட்டுமே தொடர்புடையது ஆகும்.

44. மேலும், கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் வாதிட்டது போல், தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சட்டத்தை மட்டும் பின்பற்றி நில ஆர்ஜிதம் செய்ய தன்னிச்சையான உள்ளார்ந்த அதிகாரம் கொண்டது அல்ல. சரிபார்ப்புச் சட்டம் 2019-ல் பிரிவுகள் 3, 7 மற்றும் 11 புதிய நில எடுப்புச்சட்டம், சட்டத்தின் செயல்பாடுகளை இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெறுவதற்கு நிலுவையில் உள்ள சூழ்நிலைகளில் வெளிப்படையாக விலக்கு அளிக்கவில்லை. எனவே, தமிழ்நாடு அரசு அதன் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக நிலங்களைக் கையகப்படுத்துவதற்கு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த

வேண்டும்.

45. மேற்கண்டவாறு விவாதிக்கப்பட்ட சங்கதிகளின் அடிப்படையில் இந்த மேல்முறையீடுகள் தகுதியின் அடிப்படையில் முற்றிலும் இல்லா நிலையானவை ஆகும். தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 2001, நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான இழப்பீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கான உரிமை நிலம் கையகப்படுத்துதல் மறு வாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றச்சட்டம் 2013-ன் வகைமுறைகளுடன் ஒப்பிடும் போது, மேற்படி நெடுஞ்சாலை சட்டத்தின் வகைமுறைகள் வெளிப்படையான பாகுபாடு மற்றும் தன்னிச்சையான தன்மை காரணமாக செல்லாது என முடிவு செய்வதற்கு இயலாது.

மேல்முறையீடுகள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன.

தரப்பினர்கள் அவர்களது செலவுத்தொகையை அவர்களே ஏற்க வேண்டும்.

மேல்முறையீடுகள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி தன்னுடையமொழியில்புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப்பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்"